株式会社の機関に関する知識まとめ

株式会社の機関とは、会社の意思決定や業務執行、監督を行う組織のことです。
会社の規模や形態により、設置が必要な機関が異なります。

🏛️ 絶対的必要機関

株主総会と**取締役**は、すべての株式会社に必須の機関です。

👥 会社法の役員

取締役・監査役・会計参与の3つが法律上の役員です。

📊 社員の定義

会社法上の「社員」は**株主**のこと。従業員とは異なります。

💰 有限責任

株主は**出資額を限度**とした間接有限責任を負います。

重要ポイント： 会社の規模（大会社・公開会社など）により、設置が必要な機関が決まります。

株主総会

株主総会は株主で構成される**最高意思決定機関**です。
会社の重要事項について決議を行います。

項目	内容	わかりやすい説明
位置づけ	最高意思決定機関	株主は会社の「王様」。重要事項を決める場所
決議事項	取締役会なし：何でも決定可能 取締役会あり：重要事項のみ	取締役会があると、日常業務はそちらに任せて、株主総会は「会社の運命を左右する」話だけ
普通決議	過半数で可決 （例：取締役選任）	通常の案件はこちら。半分以上の賛成があればOK
特別決議	3分の2以上で可決 （例：定款変更）	会社のルールを変えるような重要な案件。より多くの賛成が必要
議事録保管	本店：10年、支店：5年	記録をきちんと残すことが法律で決まっている

📋 定款について

定款は「会社の憲法」と呼ばれる基本ルール。変更には**特別決議**が必要で、簡単には変更できません。

取締役・取締役会・代表取締役

取締役は会社の業務執行を担う重要な機関です。
取締役会は複数の取締役による合議制の意思決定機関です。

👨‍💼 取締役

- **選任・解任：**株主総会の普通決議
- **任期：**原則2年（譲渡制限会社は最長10年）
- **義務：**善管注意義務・忠実義務
- **役割：**会社の「船長」のような存在

🏛️ 取締役会

- **設置：**公開会社は必須、その他は任意
- **構成：**取締役3名以上
- **決議：**過半数出席＋過半数賛成
- **役割：**会社の「作戦会議」

1. **株主総会**
   取締役を選任 →
2. **取締役会**
   代表取締役を選定 →
3. **代表取締役**
   会社を代表して業務執行

役職	役割	一般的な呼び方
代表取締役	取締役会で選ばれ、会社を代表	社長
社外取締役	過去10年に業務執行していない等の要件	外部からの公平な第三者

監査役・監査役会

監査役は会社の「見張り役」として、経営や会計を監視する重要な機関です。
独立性を保つため、取締役とは異なる仕組みが設けられています。

項目	監査役	監査役会
役割	経営・会計の監視 いつでも報告請求可能	大会社かつ公開会社で必須 組織的な監査体制
選任	株主総会の普通決議	3名以上で構成
解任	株主総会の特別決議 （簡単にはクビにできない）	半数以上は社外監査役 （公平性確保）
任期	原則4年（短縮不可） 譲渡制限会社は最長10年	決議は過半数で可決

🔍 監査役の特徴

・長い任期で安心して監査
・いつでも報告を求められる
・独立性が強く保護されている

👥 監査役会の特徴

・大きな会社でのチーム監査
・外部の視点を重視
・組織的な監査体制

重要： 監査役は「ズルがないかチェックする人」として、会社から独立した立場で監査を行います。

会計機関（会計参与・会計監査人）

会計の専門性と信頼性を高めるための機関です。
会計参与は「内部の専門家」、会計監査人は「外部の専門家」として機能します。

📊 会計参与

- **役割：**決算書を取締役と共同作成
- **資格：**公認会計士・税理士など
- **立場：**会社の役員（内部の専門家）
- **目的：**決算書の信頼性向上

🔍 会計監査人

- **役割：**決算書を第三者として監査
- **資格：**公認会計士・監査法人など
- **立場：**役員ではない（外部の専門家）
- **設置：**大会社で必須

1 **取締役**
決算書案を作成 →

2 **会計参与**
共同で決算書作成 →

3 **会計監査人**
外部から監査

機関	設置義務	前提条件
会計参与	任意	なし
会計監査人	大会社で必須	原則として監査役等の設置が前提

💡 覚え方のコツ

会計参与は「内側からサポート」、**会計監査人**は「外側からチェック」と覚えましょう！

委員会設置会社

委員会設置会社は「監督する人」と「実行する人」を明確に分ける制度です。
より透明性の高い経営を目指す仕組みです。

🏛 指名委員会等設置会社

- **委員会：**指名・監査・報酬の3つが必須
- **実行：**執行役が業務執行、代表執行役が会社代表
- **任期：**取締役は1年
- **特徴：**監査役はいない

🔍 監査等委員会設置会社

- **委員会：**監査等委員会が必須
- **実行：**監査等委員でない取締役が実行
- **任期：**委員は2年、他は1年
- **特徴：**日本企業になじみやすい

項目	指名委員会等設置会社	監査等委員会設置会社
必須機関	3委員会＋取締役会＋会計監査人	監査等委員会＋取締役会＋会計監査人
監査役	設置不可	設置不可
業務執行	執行役	監査等委員でない取締役
会社代表	代表執行役	代表取締役

メリット： 経営の透明性向上、迅速な意思決定、国際的な信頼性向上が期待されます。

会社の分類とまとめ

会社の分類により、設置が必要な機関が決まります。
規模や株式の公開状況に応じて適切な機関設計を行います。

分類	定義・基準	わかりやすい例え
公開会社	株の売買に制限なし	「誰でも入れるデパート」のようなイメージ
株式譲渡制限会社	全株に制限あり	「入会制のクラブ」のようなイメージ
大会社	資本金5億円以上 または負債200億円以上	社会への影響が大きいため、厳しいルールが適用

📚 重要ポイントまとめ

✅ 絶対必要

- 株主総会
- 取締役

📋 会社法の役員

- 取締役
- 監査役
- 会計参与

🎯 決議の種類

普通決議：過半数
特別決議：2/3以上

⏰ 任期の違い

取締役：2年
監査役：4年

🏢 大会社の特徴

会計監査人の設置が必須

委員会設置会社の詳細比較

指名委員会等設置会社と監査等委員会設置会社の**重要な違い**を詳しく比較します。
平成27年から監査等委員会設置会社が新設され、企業のガバナンス強化が図られています。

比較項目	指名委員会等設置会社	監査等委員会設置会社
必須機関	取締役会＋3委員会（指名・監査・報酬）＋会計監査人	取締役会＋監査等委員会＋会計監査人
業務執行	執行役が業務執行	監査等委員でない取締役が業務執行
会社代表	代表執行役	代表取締役
取締役任期	原則1年	監査等委員でない：1年 監査等委員：2年
取締役選任	株主総会の普通決議	株主総会の普通決議
取締役解任	株主総会の普通決議	監査等委員でない：普通決議 監査等委員：特別決議
委員の選定	取締役会で各委員を選定	株主総会で監査等委員を選任

🎯 重要ポイント1：執行機関

指名委員会等：執行役・代表執行役
監査等委員会：取締役・代表取締役

⚖️ 重要ポイント2：解任要件

監査等委員会設置会社では、**監査等委員の解任のみ特別決議**が必要

📝 覚え方のコツ

指名委員会等設置会社

- 3つの委員会が特徴
- 「執行役」という専門職
- 委員は取締役会で選定

監査等委員会設置会社

- 監査に特化したシンプル設計
- 通常の「取締役」が実行
- 監査等委員は株主総会で選任